

1500093-83.2020.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Sérgio Cedano
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/03/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 265/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Réu:
ELLIOTT AUGUSTO NETTO

Aos 14 de março de 2022, às 14:30h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
2ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Jd. Claudia, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:
1500093-83.2020.8.26.0616 - Controle 2020/000068
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 265/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Réu:
ELLIOTT AUGUSTO NETTO

Aos 14 de março de 2022, às 14:30h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Sérgio Cedano, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso a pessoas ao prédio do fórum, nos termos do COMUNICADO CG Nº 284/2020. AS PARTES EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu(eram) o(a) Representante do Ministério Público, Dr. Joaquim Portela Dias do Nascimento, o DD. Defensor Público Dr. Bruno Shimizu Silva e o réu Elliott Augusto Netto. Presentes a(s) testemunha(s) Sérgio Eduardo Moura e Josafa Pinto da Silva. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos os presentes através de videoconferência. Ato contínuo, o réu foi interrogado. Inquiridas as testemunhas, interrogado(a,s) o(a,s) acusado(a,s), todos por meio de sistema audiovisual, após entrevista reservada com seu Defensor(es). Não havendo óbice na utilização de sistema de audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por

esse sistema, ficando os arquivos disponíveis para consulta no e-saj em 24 horas após este ato. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, prosseguindo-se nos debates. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Dada a palavra ao Dr(a). Defensor, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, etc. ELLIOTT AUGUSTO NETTO foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 17 de julho de 2021, por volta das 13:10 horas, na Rua São Cristóvão, altura do numeral 107, Vila Celeste, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, durante estado de calamidade pública, ELLIOTT AUGUSTO NETTO, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, trazia consigo, para o consumo e fornecimento de terceiros, 29 (vinte e nove) porções de cocaína, com peso líquido de 16,53 gramas, e 22 (vinte e duas) porções de Cannabis sativa L ("maconha"), com peso líquido de 59,4 gramas, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão às fls. 15/16 e laudo de constatação às fls. 18/21). Segundo apurado, policiais militares, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, visualizaram ELLIOTT e outro indivíduo, ainda não identificado, em atitude suspeita, denotando a comercialização de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação dos guardas municipais, o denunciado e seu comparsa demonstraram nervosismo e empreenderam fuga, durante a qual ELLIOTT dispensou no chão a sacola que trazia em suas mãos. Após breve acompanhamento, os guardas municipais lograram abordar o denunciado, ao passo que o outro indivíduo, não identificado, conseguiu evadir-se. Em busca no interior da sacola dispensada por ELLIOTT, foram localizadas 29 (vinte e nove) porções de cocaína e 22 (vinte e duas) porções de maconha. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito. Regularmente notificado, apresentou defesa preliminar (fls. 125) e a denúncia foi recebida em 25/03/2020 (Denúncia) (fls. 130/132). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado os réus. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Ação procedente em parte (afasto a agravante do estado de calamidade pela ausência de nexo causal direto com o fato). Ausentes preliminares dignas de nota. Passo, nesta oportunidade, à análise do ínterim meritório. A materialidade crimínosa se corrobora sem espeque de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão, além dos laudos periciais encartados aos autos às fls. 131/142. O réu em seu interrogatório negou os fatos. Contudo, a autoria crimínosa pertinente ao depósito, com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma incontestável. Os policiais militares Sérgio Eduardo Moura e Josafa Pinto da Silva afirmaram que estavam em patrulhamento pelo bairro Quinta da Boa Vista, quando visualizaram dois indivíduos em atividade suspeita denotando comercialização de entorpecente, sendo que um dos agentes estava com algo em mãos, sendo que assim que ambos notaram a presença da equipe policial, demonstraram nervosismo, subitamente saindo em fuga, sendo acompanhado visualmente pela equipe policial, momento em que foi identificado o momento em que o acusado que tinha algo em suas mãos e ateu o objeto ao solo numa tentativa de descartá-lo, correndo em fuga, sendo que ante a proximidade da equipe foi acompanhado e detido metros após onde inicialmente visualizado. O segundo indivíduo conseguiu se evadir do local. Informa o depoente que o investigado foi identificado como ELLIOTT AUGUSTO NETO, sendo que em busca pessoal nada fora localizado, contudo, ao local em que foi descartado o objeto que trazia consigo, foi constatada e no seu conteúdo continha: 29 (vinte e nove) invólucros do que aparentava ser COCAÍNA bem como 22 (vinte e dois) invólucros do que indicava ser MACONHA, acrescentou o depoente que não foram localizados valores. Informa a testemunha que após a localização dos entorpecentes o indiciado fora perguntado sobre as substâncias, sendo que o mesmo manifestou a intenção de exercer

seu direito ao silêncio não se manifestando sobre os entorpecentes localizados, bem como sobre eventuais valores obtidos com a venda das substâncias. Passo, portanto, à dosimetria da sanção a se imposta. Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multas. Não há agravantes e atenuantes dignas de nota. Com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 faz jus o réu à redução da pena em 2/3, pois nada indica faça parte de organizações criminosas, assim como é primário e goza de bons antecedentes, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multas, o unitário fixado no mínimo legal. A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado. O Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a quatro anos, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente, permitindo substituir privativa de liberdade por restritivas de direitos. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR o réu ELLIOTT AUGUSTO NETTO, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo ao réu a pena privativa de liberdade no patamar de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal a unidade, sob o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, substituindo a pena privativa de liberdade deste último, por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. Uma vez que encontra-se solto, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade. Condeno o acusado, ainda, a suportar o ônus das despesas processuais. Suspensa na forma do artigo 12 da lei n.º 1060/1950. Últimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: - lançado o nome do acusado no rol dos culpados; - informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; - informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006 decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução e, cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. PRIC. Publicada em audiência, saem os presentes intimados". Pelo Promotor de Justiça foi dito que não deseja recorrer. Pelo Defensor e pelo réu foi dito que não desejam recorrer. Nada mais. "Nos termos do que dispõe o artigo 127º e seus §§, das NSCGJ, o presente termo é assinado eletronicamente pelo Juiz, sendo entregue cópia do mesmo devidamente assinado ao(s) depoente(s) e, se requerido no ato, às partes". Eu, Miriam Borges Vieira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

(assinatura digital)

Sérgio Cedano

MM. Juiz:

Joaquim Portela Dias do Nascimento Neto

DD. Promotor(a) de Justiça:

Bruno Shimizu

DD. Defensor(a):

Elliott Augusto Netto

Réu(é):